



ANALISTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL
MARCELO FORTUNA
AULA 12

ROTEIRO DE AULA

Sumário

Execução

1. Conceito de Satisfação
2. Títulos Executivos: A Base para a Execução
3. Princípios Fundamentais da Execução
4. Responsabilidade Objetiva do Exequente
5. Classificação
6. Regras aplicáveis.
7. Legitimidade
8. Responsabilidade Patrimonial

Tema: Processo de Execução e Cumprimento de Sentença

1. Fraude à Execução
2. Impenhorabilidade
3. Cumprimento de sentença:
4. Liquidação
5. Cumprimento provisório.
6. Ritos – Cumprimento de pagar quantia.
7. Cumprimento de pagar alimentos:
8. Cumprimento em face da Fazenda Pública
9. Cumprimento obrigação de fazer, não fazer e entregar

Tema: Execução

Conceito de Satisfação

- A satisfação no processo civil trata da **resolução da crise do adimplemento**, isto é, a execução prática do direito reconhecido judicialmente, atendendo ao interesse do credor.
- A jurisdição, no processo de conhecimento, **analisa fatos e declara direitos** com base no contraditório, mas, isoladamente, não é suficiente. É necessário que a decisão vá além da simples declaração e alcance a **satisfação** do direito, resolvendo o problema prático do credor. Essa satisfação ocorre por meio da **tutela executiva**, na qual o juiz pratica **atos materiais** para garantir que o credor seja efetivamente atendido.

Execução:

- É o conjunto de atos materiais destinados a cumprir uma obrigação reconhecida em um título executivo. Seu objetivo final é a **satisfação do exequente** (credor).

Processo autônomo de execução:

- Baseado em título executivo extrajudicial

Cumprimento de Sentença

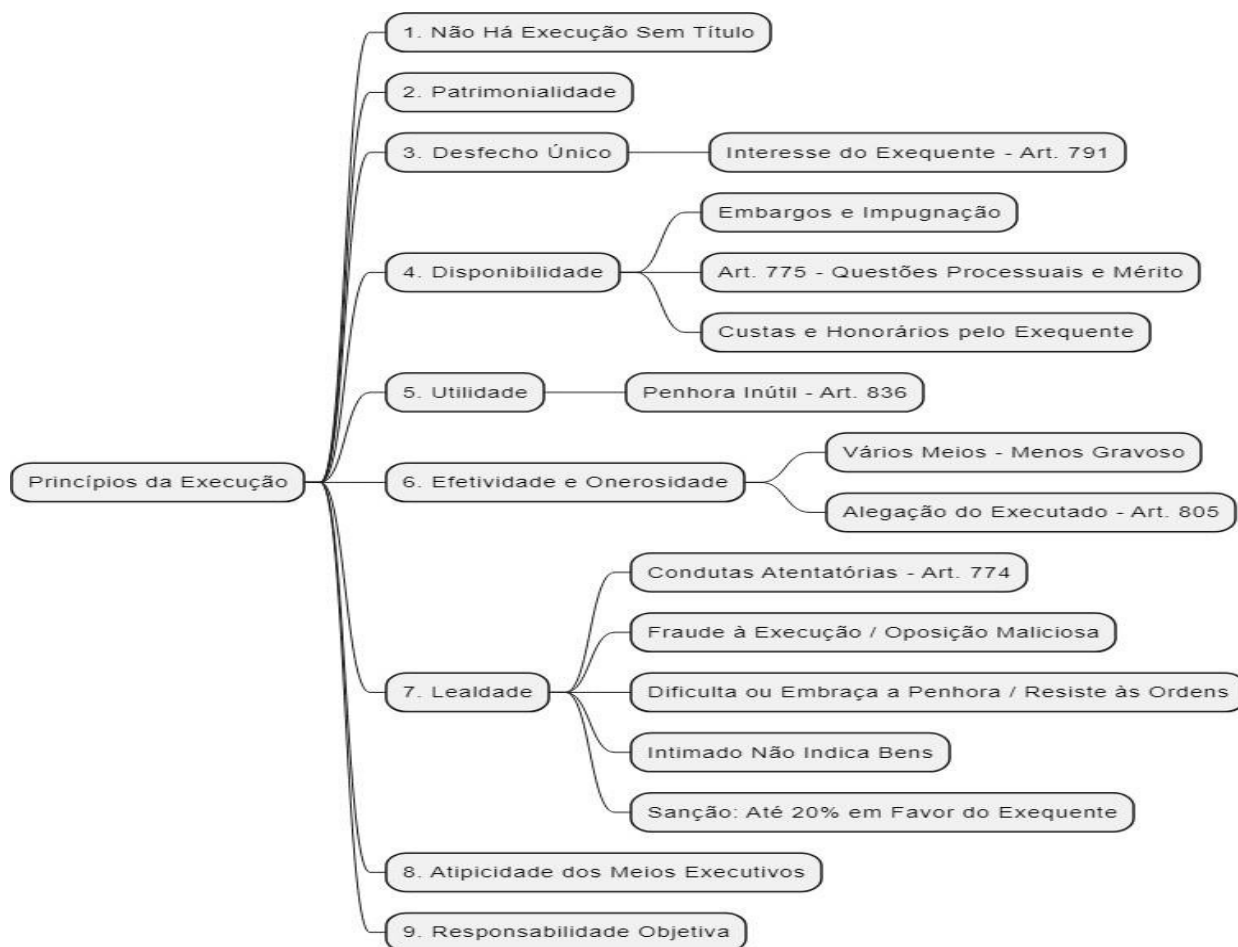
- O cumprimento de sentença é a fase de execução de uma **obrigação certa, líquida e exigível**, certificada por um **título executivo judicial**. É parte do processo sincrético, que reúne a fase de conhecimento e a fase de satisfação em um único procedimento.

Títulos Executivos: A Base para a Execução

A execução depende da existência de um **título executivo**, que é o documento que certifica a existência de uma obrigação **certa, líquida e exigível**. O título é imprescindível para iniciar a execução e pode ser classificado em dois grupos:

Princípios Fundamentais da Execução

A execução, seja na fase de cumprimento de sentença ou no processo autônomo, é regida por princípios fundamentais que garantem a sua eficácia e adequação.



Princípio da Existência de Título (Não há execução sem título)

A execução só pode ser iniciada com base em um título executivo, seja ele judicial ou extrajudicial.

- **Títulos judiciais:** Permitem a execução mesmo sem liquidez, podendo passar pela fase de liquidação.
- **Títulos extrajudiciais:** Não cabe liquidação no título executivo extrajudicial; logo, devem certificar obrigação certa, líquida e exigível desde o início
- Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.
- Art. 803. É nula a execução se:
 - I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível;

- Atenção: Art. 785. A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial.

Princípio do Desfecho Único e da máxima efetividade

O resultado da execução deve ser igual ao do cumprimento voluntário da obrigação pois a execução se realiza no interesse do exequente (art. 797), de maneira que a tutela jurisdicional executiva deve ser efetiva

- (i) interpretar as normas sobre tutela executiva no sentido de extrair a maior efetividade possível;
- (ii) afastar as normas que imponham restrição a um meio executivo sem justificativa como forma de proteção a outro direito fundamental; e
- (iii) adotar os meios executivos necessários à prestação integral da tutela executiva.

O objetivo final da execução é a **satisfação do credor**, ou seja, garantir que a crise de adimplemento seja resolvida de forma efetiva.

Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência.

Apesar de sua importância, alguns doutrinadores apontam **críticas** ao desfecho único, principalmente devido a mecanismos que podem impedir a satisfação plena do credor, como:

- **Exceção de pré-executividade:** Permite ao devedor alegar nulidades ou matérias de ordem pública antes da penhora, podendo levar à extinção da execução sem satisfação do crédito.
- **Embargos à execução:** Em alguns casos, a execução pode ser suspensa até a decisão final dos embargos, atrasando ou até inviabilizando a satisfação do credor.

Mesmo com essas críticas, a **execução deve sempre buscar a satisfação do exequente**, salvo quando houver extinção legítima da obrigação.

Princípio da Utilidade

O **princípio da utilidade** estabelece que a execução não deve prejudicar o devedor, mas sim satisfazer o credor. Assim, se uma penhora não for suficiente nem para cobrir as custas do processo, o juiz pode deixar de realizá-la.

- Art. 836. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Princípio da Efetividade e Menor Onerosidade

Já o princípio da **menor onerosidade** determina que, quando houver diferentes formas de execução igualmente eficazes, deve-se optar pela menos gravosa ao devedor. No entanto, se o executado alegar excesso, ele deve indicar um meio alternativo tão eficiente quanto a medida imposta, sob pena de manutenção do ato executório (art. 805 do CPC).

Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

□ flexibiliza a gradação legal dos bens sujeitos à penhora (art. 835 do CPC), podendo o juiz alterar a ordem estabelecida de acordo com as circunstâncias do caso concreto (art. 835, § 1º), se houver bens cuja penhora seja mais efetiva ou proporcione menor sacrifício ao executado.

Princípio da Patrimonialidade

De acordo com o **art. 789 do CPC**, o devedor responde pelo cumprimento de suas obrigações com **todos os seus bens presentes e futuros**, salvo as restrições estabelecidas em lei.

Observações importantes:

- **Prisão civil:** Não é uma sanção no processo de execução, mas uma medida coercitiva destinada exclusivamente ao cumprimento de obrigações alimentares decorrentes de parentesco.
- **Dignidade da pessoa humana:** Está diretamente relacionada à **teoria do patrimônio mínimo**, que protege o mínimo existencial e estabelece regras de impenhorabilidade para certos bens.
- Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.
- Art. 5 da CF. LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel;

- Súmula Vinculante 25, segundo a qual “é ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito”.

Atipicidade dos meios executivos

Obs. a lei tipifica as hipóteses para que o juiz realize a satisfação do direito (atos materiais a serem realizados)

Quando estas medidas típicas não forem suficientes, existem outros caminhos que o juiz pode tomar para assegurar o cumprimento da ordem judicial

(a) aplicar as sanções criminais (desobediência ou prevaricação) e civis (perdas e danos) ao litigante ímprobo (art. 77, § 2º, do CPC);

(b) aplicar ao responsável multa de até 20% do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta (arts. 77, § 2º, e 774, parágrafo único, do CPC); e

(c) tomar as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (astreintes; bloqueio de bens móveis, imóveis, de direitos e de ativos financeiros; restrição de direitos; prolação de decisões substitutivas da declaração de vontade etc.).

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

I - assegurar às partes igualdade de tratamento;

II - velar pela duração razoável do processo;

III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias;

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Poder geral de efetivação. – medidas atípicas

STF Constitucionalidade

- São constitucionais — desde que respeitados os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os valores especificados no próprio ordenamento processual, em especial os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade — as medidas atípicas previstas no

CPC/2015 destinadas a assegurar a efetivação dos julgados. STF. Plenário. ADI 5941/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 9/02/2023 (Info 1082).

STJ

A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que cumpridos os seguintes requisitos:

1. existam indícios de que o devedor possui patrimônio expropriável (bens que podem ser penhorados);
2. essas medidas atípicas sejam adotadas de modo subsidiário;
3. a decisão judicial que a determinar contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta;
4. sejam observados o contraditório substancial e o postulado da proporcionalidade.

STJ. 3ª Turma. REsp 1788950/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 23/04/2019

Bloco 2

Requisitos para a imposição de meios executivos atípicos (art. 139, IV, do CPC) nas execuções cíveis regidas exclusivamente pelo CPC

Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente às regras do Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente:

- i) sejam ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado;
- ii) seja realizada de modo prioritariamente subsidiário;
- iii) a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso;
- iv) sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal. STJ. 2ª Seção. REsp 1.955.539-SP e REsp 1.955.574-SP, Rel. Min. Marco Buzzi, julgados em 4/12/2025 (Recurso Repetitivo - Tema 1137) (Info 874)

Prova: FCC - 2026 - DPE-MA - Defensor (a) Público (a)

Em 2025, o Superior Tribunal de Justiça publicou acórdão em que fixou critérios cumulativos para o deferimento de medidas executivas atípicas para assegurar o cumprimento de obrigação descumprida no âmbito do processo civil. Considere as assertivas abaixo:

- I. ponderação entre os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado.
- II. priorização das medidas executivas atípicas sobre as demais, observada a razoabilidade.
- III. fundamentação adequada e, via de regra, subsidiariedade.
- IV. fundamentação adequada,

perenidade e imutabilidade. V. observância do contraditório e da proporcionalidade.

Os critérios fixados pelo STJ em sede de recurso repetitivo constam APENAS em

Alternativas

A II, III e IV.

B II, IV e V.

C I, II e V.

D I, III e IV.

E I, III e V.

Gab E

Ano: 2023 **Banca:** FGV **Órgão:** TJ-SE **Prova:** FGV - 2023 - TJ-SE - Atividade Notarial e de Registro - Remoção

Em uma ação de exigir contas, o juiz determina a citação do réu para que preste as contas ou ofereça contestação no prazo legal. Para incentivar o comportamento positivo do réu, o juiz estabelece na mesma decisão que, caso o réu opte por não contestar, o prazo para prestar as contas será dilatado automaticamente para 45 dias, em razão das peculiaridades do caso concreto. Sobre essa situação hipotética, é correto afirmar que:

Alternativas

A a medida indutiva (sanção premial) não pode ser determinada nesse caso, pois pressupõe requerimento da parte interessada, sob pena de violação ao princípio da imparcialidade;

B não cabe ao juiz estabelecer uma medida indutiva (sanção premial) sem antes ouvir o autor a respeito, pois a iniciativa demanda expressa anuência do demandante;

C para estabelecimento de medida indutiva (sanção premial) pelo juiz, é necessária a sua previsão em negócio jurídico pré-processual;

D a medida indutiva (sanção premial) pode ser estabelecida pelo juiz, pois, além da expressa autorização legal, busca dar maior eficiência à prestação jurisdicional;

E não pode o juiz, por meio de uma medida indutiva (sanção premial), dilatar prazo legal previsto no CPC.

Gab D

Medidas atípicas e processo de falência.

É cabível a medida coercitiva atípica de apreensão de passaportes, em sede de processo de falência, quando constatados fortes indícios de ocultação de patrimônio

Em homenagem ao princípio do resultado na execução, o CPC/2015 inovou no ordenamento jurídico ao prever, em seu art. 139, IV, a adoção de medidas executivas atípicas, tendentes à satisfação da obrigação exequenda.

Sendo a falência um processo de execução coletiva decretado judicialmente, deve o patrimônio do falido estar comprometido exclusivamente com o pagamento da massa falida, de modo que se tem como cabível, de forma subsidiária, a aplicação da referida regra do art. 139, IV, conforme previsto no art. 189 da Lei 11.101/2005.

STJ. 4ª Turma. HC 742879-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 13/09/2022 (Info 749).

Não EXISTE m tempo pré-estabelecido fixamente para a duração da medida coercitiva atípica, que deve perdurar por tempo suficiente para dobrar a renitência do devedor

As medidas coercitivas atípicas devem ser deferidas e mantidas enquanto conseguirem operar, sobre o devedor, restrições pessoais capazes de incomodar e suficientes para tirá-lo da zona de conforto, especialmente no que se refere aos seus deleites, aos seus banquetes, aos seus prazeres e aos seus luxos, todos bancados pelos credores.

O devedor argumenta que está em situação de miserabilidade, não sendo possível adimplir as suas dívidas. Ao mesmo tempo, ele pede a liberação do passaporte. Essas posturas são contraditórias. Isso porque ou bem o devedor realmente se encontra em situação de penúria financeira e não reúne condições de satisfazer a dívida (e, nessa hipótese, a suspensão do passaporte será duplamente inócua, como técnica coercitiva e porque o documento apenas ficará sob a posse do devedor no Brasil, diante da impossibilidade de custear viagens internacionais) ou o devedor está realmente ocultando patrimônio e terá revogada a suspensão tão logo quite as suas dívidas.

STJ. 3ª Turma. HC 711194-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, julgado em 21/06/2022 (Info 749).

MEDIDAS ATÍPICAS E EXECUÇÃO FISCAL

- Na execução fiscal não cabe a retenção de passaporte ou a suspensão da CNH como forma de compelir o executado a pagar o débito
- A lógica de mercado não se aplica às execuções fiscais, pois o Poder Público já é dotado, pela Lei nº 6.830/80, de privilégios processuais.
- Assim, são excessivas as medidas atípicas afliitivas pessoais, tais como a suspensão de passaporte e da licença para dirigir, quando aplicadas no âmbito de execução fiscal.

STJ. 1ª Turma. HC 453.870-PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 25/06/2019 (Info 654).

(A)tipicidade dos Meios Executivos

Portanto: O princípio da **(a)tipicidade dos meios executivos** permite que o juiz adote **qualquer medida necessária** para garantir a satisfação do credor, desde que respeitados os direitos fundamentais do executado.

1. Meios Típicos de Execução

O Código de Processo Civil (CPC) prevê medidas **expressamente autorizadas** para garantir o cumprimento da obrigação, como:

- **Protesto da decisão judicial transitada em julgado (art. 517 do CPC);**

*Art. 517. A decisão judicial **transitada em julgado** poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no art. 523.*

§ 1º Para efetivar o protesto, incumbe ao exequente apresentar certidão de teor da decisão.

§ 2º A certidão de teor da decisão deverá ser fornecida no prazo de 3 (três) dias e indicará o nome e a qualificação do exequente e do executado, o número do processo, o valor da dívida e a data de decurso do prazo para pagamento voluntário.

§ 3º O executado que tiver proposto ação rescisória para impugnar a decisão exequenda pode requerer, a suas expensas e sob sua responsabilidade, a anotação da propositura da ação à margem do título protestado.

§ 4º A requerimento do executado, o protesto será cancelado por determinação do juiz, mediante ofício a ser expedido ao cartório, no prazo de 3 (três) dias, contado da data de protocolo do requerimento, desde que comprovada a satisfação integral da obrigação.

- **Inserção do executado em cadastros de inadimplentes (art. 782, do CPC).**

Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá.

§ 1º O oficial de justiça poderá cumprir os atos executivos determinados pelo juiz também nas comarcas contíguas, de fácil comunicação, e nas que se situem na mesma região metropolitana.

§ 2º Sempre que, para efetivar a execução, for necessário o emprego de força policial, o juiz a requisitará.

§ 3º A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.

§ 4º A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo.

§ 5º O disposto nos §§ 3º e 4º aplica-se à execução definitiva de título judicial.

2. Meios Atípicos de Execução

Além das medidas tradicionais, o juiz pode impor **medidas coercitivas e mandamentais não previstas expressamente no CPC**, desde que sejam proporcionais e adequadas ao caso.

Exemplos incluem:

- **Suspensão do passaporte;**
- **Suspensão da CNH do devedor;**
- **Proibição de participação em concursos públicos;**
- **Recolhimento de passaporte** (embora, neste caso, caiba habeas corpus por possível violação ao direito de ir e vir).

O STF considera **constitucional** a adoção de medidas **atípicas** no processo de execução, desde que respeitados os **direitos fundamentais** do executado. Essas medidas devem ser proporcionais, razoáveis e adequadas para garantir a satisfação do credor, sem violar garantias básicas do devedor.

Por sua vez, o STJ estabelece que as medidas atípicas só podem ser aplicadas se:

- I. Os meios típicos forem ineficazes;
- II. Houver indícios de que o devedor possui patrimônio;
- III. A fundamentação da decisão for clara e proporcional;
- IV. For respeitado o contraditório, permitindo que o executado se manifeste.

Princípio da Disponibilidade – art. 775, CPC.

Conforme o art. 775 do CPC, o exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva, sem que isso afete a existência, a validade ou a eficácia da obrigação representada no título executivo (que pode, oportunamente, ser objeto de nova execução).

Assim:

- (a) se for de medida executiva (penhora), tem efeitos imediatos e independe de qualquer pronunciamento judicial (art. 200, caput, do CPC);
- (b) se for da execução, só gera efeitos, nos termos art. 200, parágrafo único, do CPC, depois de homologada por sentença, como, também sugere o art. 925 do CPC.

O exequente (credor) pode desistir da execução, total ou parcialmente, sem a necessidade de concordância do devedor, pois a execução ocorre em seu interesse.

- **Embargos ou impugnações:** Caso existam, a desistência depende da concordância do executado se a defesa tratar de questões relacionadas ao mérito da obrigação.

Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva.

Parágrafo único. Na desistência da execução, observar-se-á o seguinte:

- I - serão extintos a impugnação e os embargos que **versarem apenas sobre questões processuais**, pagando o exequente as custas processuais e os honorários advocatícios;
- II - nos demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou do embargante.

□ Questões materiais do mérito da execução.

O art. 775, parágrafo único, do CPC cuida, exclusivamente, do destino a ser dado aos embargos ou à impugnação em caso de desistência da execução.

- Não cuida do destino da execução, que será extinta sem análise do mérito, independentemente da concordância do devedor (já que vige no sistema o princípio da disponibilidade da execução).
- Em realidade, a concordância do executado é necessária para se operar também a extinção sem mérito dos embargos/impugnação nas hipóteses do art. 775, parágrafo único, II, do

CPC, mas não para a execução/cumprimento de sentença, que de todo modo (com ou sem concordância do devedor) será extinta.

Princípio da Lealdade Processual (boa-fé)

Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que:

I - frauda a execução;

II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos;

III - dificulta ou embaraça a realização da penhora;

IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais;

V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exhibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.

Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.

O **princípio da lealdade processual** exige que as partes ajam com **boa-fé** na execução, proibindo condutas que dificultem ou impeçam o cumprimento da obrigação.

De acordo com o **art. 774 do CPC**, são consideradas **atentatórias à dignidade da justiça** as seguintes condutas do executado:

- **Fraude à execução;**
- **Uso de artifícios para atrasar ou impedir a execução;**
- **Resistência injustificada às ordens judiciais;**
- **Não indicação de bens sujeitos à penhora quando intimado.**

O juiz pode aplicar **multa de até 20% do valor da execução**, além de outras sanções. Essa multa pode ser **acumulada** com outras penalidades, como a multa por **litigância de má-fé**.

Diferentemente do processo de conhecimento, onde ambas as partes podem cometer atos atentatórios à dignidade da justiça, na execução o **art. 774 do CPC se destina exclusivamente ao executado**.

Esse princípio garante que a execução **ocorra de forma justa e eficaz**, prevenindo condutas abusivas do devedor.

Art. 918. O juiz rejeitará liminarmente os embargos:

I - quando intempestivos;

II - nos casos de indeferimento da petição inicial e de improcedência liminar do pedido;

III - manifestamente protelatórios.

Parágrafo único. Considera-se conduta atentatória à dignidade da justiça o oferecimento de embargos manifestamente protelatórios.

Art. 903 § 6º Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça a suscitação infundada de vício com o objetivo de ensejar a desistência do arrematante, devendo o suscitante ser condenado, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos, ao pagamento de multa, a ser fixada pelo juiz e devida ao exequente, em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do bem.

Responsabilidade Objetiva do Exequente

Caso o exequente cause prejuízo ao executado em razão de atos indevidos na execução (ex.: embargos julgados procedentes), ele será responsabilizado **objetivamente** pelos danos causados (**art. 776 do CPC**).

Art. 776. O exequente ressarcirá ao executado os danos que este sofreu, quando a sentença, transitada em julgado, declarar inexistente, no todo ou em parte, a obrigação que ensejou a execução.

Exemplo: O executado apresenta embargos à execução, que não suspendem automaticamente a execução. Durante esse período, atos executivos são praticados, como penhora de bens. Se os embargos forem julgados procedentes, reconhecendo que a dívida não existia, o exequente deverá indenizar o executado pelos prejuízos sofridos.

Esse princípio garante **proteção ao devedor**, evitando abusos na execução e assegurando **equilíbrio processual**.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE DANO EM EXECUÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA EXEQUENTE. EXECUÇÃO EXTINTA. CULPA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

- 1. Debate-se se a extinção definitiva de cumprimento de sentença arbitral é suficiente para imputar a responsabilidade da exequente por prejuízos suportados pela executada com a execução.
- 2. Não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação, situação que afasta o argumento de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
- **3. A responsabilidade civil objetiva de reparar os eventuais prejuízos causados ao devedor, restituindo-se as partes ao estado anterior, é imposta ao credor (CPC, arts. 520, I, e 776), uma vez que a ele se imputa o risco da execução. Precedentes.**
- 4. No caso, o trânsito em julgado da decisão definitiva que extinguiu o cumprimento de sentença arbitral inviabiliza o debate acerca da adequação da extinção do cumprimento de sentença arbitral, limitando-se o efeito devolutivo do recurso especial à responsabilização da credora pelos danos materiais suportados pela executada e impondo-se a aplicação de sua responsabilidade objetiva.
- 5. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.931.620/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 23/1/2024.)

Bloco 3

REQUISITOS PARA A REALIZAÇÃO DE QUALQUER EXECUÇÃO

Conforme o art. 786 do CPC:

Art. 786. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo.

Parágrafo único. A necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título.

Obs. se for título executivo extrajudicial, a iliquidez impede a execução. Somente a obrigação ilíquida certificada por título executivo judicial poderá ser liquidada

O título executivo (judicial ou extrajudicial) é uma situação de direito.

O inadimplemento é uma situação de fato derivada da constatação de que o devedor (ou seu sucessor), reconhecido no título como tal, não cumpriu espontaneamente o comando dele emergente.

Classificação

1) execução pautada em título executivo judicial (cumprimento de sentença) -art. 515- e execução pautada em título executivo extrajudicial.

obs. veja que os títulos executivos judiciais foram formados a partir de um processo, possuindo uma certeza maior (produzidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa). Por esse motivo, as matérias que podem ser arguidas são menores

2) Execução como mera fase -fundamentada no título executivo judicial- x execução autônoma --- fundamentada no título executivo extrajudicial-

3) EXECUÇÃO POR SUB-ROGAÇÃO E EXECUÇÃO POR COERÇÃO

Obs. subrogação – execução direta

Coerção – execução indireta

Atos executivos.

técnicas executivas que podem ser empregadas para satisfação do direito previamente reconhecido no título, seja ele judicial, seja extrajudicial.

Sub-rogação □ prática de atos materiais substitutivos da própria vontade do devedor recalcitrante, que não agiu espontânea ou voluntariamente para cumprir o quanto obrigado.

Coerção □ uso de meios de execução indireta que, aumentando as desvantagens do estado de inadimplência, atuam sobre a vontade (a psique) do devedor e acabam por levá-lo (forçá-lo) ao cumprimento voluntário (mas não espontâneo) da obrigação.

□ Astreintes (multa), aplicadas, ordinariamente, para compelir o devedor a cumprir a obrigação de fazer e não fazer (art. 537 do CPC);

□ Prisão do devedor de alimentos (art. 528, §§ 3º e 7º, do CPC);

□ Negativação do nome do devedor que não pagou a quantia devida (art. 782, § 3º, do CPC).

4) EXECUÇÃO POR EXPROPRIAÇÃO, EXECUÇÃO POR DESAPOSSAMENTO, EXECUÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO E PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS

Execução por expropriação = correspondência com a obrigação de pagar quantia. Nela são predispostos meios (sub-rogatórios ou coercitivos) para pagamento ao credor (art. 824 do CPC).

Execução por desapossamento = obrigações de entrega de coisa. Diante da não entrega do bem (móvel ou imóvel) por quem foi obrigado, serão tomadas medidas executivas que, ao final, resultem no desapossamento da coisa das mãos do devedor (ou, eventualmente, até de terceiro) para que seja entregue ao credor.

Execução por transformação = obrigações de fazer e não fazer. Busca-se comportamento positivo (fazer) ou negativo (não fazer) do devedor inadimplente.

Outras classificações:

PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS.

o procedimento executivo = natureza do título executivo (judicial ou extrajudicial) + prestação nele reconhecida (pagar quantia, dar/entregar ou fazer/não fazer)

= existência de algumas execuções de rito especial em vista da condição do credor (alimentar) ou do devedor (Fazenda Pública).

procedimentos executivos comuns,

1) título judicial (cumprimento de sentença):

Obrigação de Fazer / não fazer

Obrigação de entregar coisa.

Obrigação de pagar quantia certa.

2) título extrajudicial (processo de execução),

obrigação de entrega de coisa

Obrigação de fazer e não fazer

Obrigação de pagar quantia certa.



3) Procedimentos especiais.

- Pagar quantia em face da Fazenda Pública (arts. 534 a 535 e 910 do CPC),
- Satisfação da pretensão alimentar (arts. 528 a 533 e 911 a 913 do CPC),
- Movidos contra devedor insolvente (art. 1.052 do CPC/2015 e arts. 748 a 786-A do CPC/1973)
- Execuções disciplinadas em legislação extravagante (v.g., Lei 6.830/1980 – execução fiscal).

Regras aplicáveis.

A disciplina do processo (autônomo) de execução (Livro II da Parte Especial do CPC) é muito mais detalhada e completa que a do cumprimento da sentença (arts. 513 a 538 do CPC) e de outros procedimentos executivos especiais, especialmente no que tange à responsabilidade patrimonial e à disciplina dos atos de penhora, avaliação, expropriação e satisfação do crédito.

art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva.

Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial.

Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

Art. 318. Aplica-se a todas as causas o procedimento comum, salvo disposição em contrário deste Código ou de lei.

Parágrafo único. O procedimento comum aplica-se subsidiariamente aos demais procedimentos especiais e ao processo de execução.

- (i) ausência de regra especial da execução, uma vez que esta prevalece sobre a regra geral do conhecimento;
- (ii) compatibilidade da regra geral do processo de conhecimento com a da execução; e
- (iii) que não haja expressa disposição legal afastando a aplicação subsidiária da regra do processo de conhecimento.

Legitimidade

- Ativa

Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. (ordinária)

§ 1º Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário:

I - o Ministério Público, nos casos previstos em lei; (extraordinária)

II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por morte deste, lhes for transmitido o direito resultante do título executivo; (ordinária derivada)

III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos; (ordinária derivada)

- Deve o devedor, todavia, ser cientificado da cessão do crédito (extrajudicialmente ou no próprio processo em que se operou a cessão), na forma do art. 290 do CC. Sem essa notificação, a cessão fica sem efeito, ao menos quanto ao devedor/executado, que continua a dever para o credor primitivo (cedente).
- IV - o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional. (ordinária derivada)

§ 2º A sucessão prevista no § 1º independe de consentimento do executado.

Legitimidade passiva

Art. 779. A execução pode ser promovida contra:

I - o devedor, reconhecido como tal no título executivo;

□ Observação pegadinha (fiador que não participou do processo)

II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor;

III - o novo devedor que assumiu, com o consentimento do credor, a obrigação resultante do título executivo;

IV - o fiador do débito constante em título extrajudicial;

V - o responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito;

VI - o responsável tributário, assim definido em lei.

O uso do IDPJ é dispensável para a responsabilização tributária do sócio/administrador ou das empresas do mesmo grupo econômico se:

(a) a responsabilidade já foi aferida administrativamente pelo fisco, constando o nome do corresponsável na CDA – situação com a qual concordamos; ou

(b) presentes as hipóteses legais dos arts. 134 ou 135 do CTN

Do contrário, para outras situações em que for necessária a responsabilidade patrimonial do sócio/administrador ou de outras empresas (ainda que do mesmo grupo econômico), indispensável o manejo do IDPJ.

A questão deverá ser revisitada pelo STJ de forma aprofundada no julgamento do Tema 1.209 – sob a temática dos recursos repetitivos –, que foi afetado a respeito dessa matéria.

Intervenção de terceiros.

- São incompatíveis com o processo de execução: denúncia à lide (art. 125 do CPC) e o chamamento ao processo (art. 130 do CPC).
- Cabe na execução Intervenção do amicus curiae (art. 138 do CPC), e o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, inclusive por conta de disposição legal expressa (art. 134 do CPC).
- Controvertido é o cabimento da assistência na execução (arts. 119 e ss. do CPC), notadamente porque o interesse jurídico a justificar o ingresso do terceiro não se confunde com o interesse meramente econômico

- AGRADO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS . IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de intervenção de terceiros em processo de execução . 2. O Superior Tribunal de Justiça entende pela impossibilidade de intervenção de terceiros na forma de assistência em processo de execução, haja vista a ausência de sentença em favor de qualquer parte, ocorrendo apenas satisfação do crédito executado. 3. Recurso conhecido e provido .
- (TJ-DF 07332143720218070000 1406058, Relator.: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 09/03/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/03/2022)

hipóteses de intervenção de terceiros atípicas (não previstas na lei como tal) naturalmente cabíveis no processo de execução e na fase de cumprimento de sentença, como benefício de ordem pelo fiador, se este foi o único executado, para chamar ao processo o afiançado (art. 794 do CPC); concurso de preferências (em que terceiro intervém na execução alheia, postulando preferência no recebimento do crédito – arts. 908 e 909 do CPC

Cumulação de execução e litisconsórcio.

Art. 780. O exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente **o mesmo juízo e idêntico o procedimento**.

Vedação da coligação de devedores.

Um mesmo credor cumula execução de diferentes obrigações contra devedores distintos vários credores em face de um devedor comum pautado em título diverso.

Título executivo judicial que reconheça uma prestação de fazer, de entregar e de pagar.

Responsabilidade Patrimonial

A responsabilidade patrimonial distingue-se entre **Haftung** (responsabilidade) e **Schuld** (débito). O **Schuld** representa a obrigação do devedor de cumprir a prestação, enquanto o **Haftung** refere-se à sujeição dos bens ao cumprimento da dívida.

Em algumas situações, um terceiro pode ter **Haftung** sem **Schuld**, como ocorre na **fraude à execução**, quando um terceiro que adquiriu bens do devedor responde pela obrigação, mesmo sem ser o devedor original.

Schuld e Haftung

- A regra geral é que somente responde pela dívida (Haftung) aquele a quem se atribuiu a obrigação no plano material (Schuld). Essa é a responsabilidade patrimonial primária.
- A lei, contudo, estabelece, excepcionalmente, que os bens de determinados terceiros respondem pela dívida alheia: são os casos de responsabilidade patrimonial secundária, em que há responsabilidade (Haftung) mesmo sem a obrigação (Schuld).

Art. 790. São sujeitos à execução os bens:

I - do sucessor a título singular, tratando-se de execução fundada em direito real ou obrigação reipersecutória;

II - do sócio, nos termos da lei;

III - do devedor, ainda que em poder de terceiros;

IV - do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida;

V - alienados ou gravados com ônus real em fraude à execução;

VI - cuja alienação ou gravação com ônus real tenha sido anulada em razão do reconhecimento, em ação autônoma, de fraude contra credores;

VII - do responsável, nos casos de desconsideração da personalidade jurídica.

- **Independentemente do regime de bens, os arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil determinam que ambos os cônjuges se obrigam, de forma solidária, pela aquisição das coisas necessárias à economia doméstica ou da obtenção, por empréstimo, das quantias que a aquisição dessas coisas possa exigir.** Dessa maneira, se a dívida for contraída pelo devedor casado em prol da família, obrigará ao outro cônjuge, por força inclusive do art. 1.663, § 1º, do Código Civil.
- Art. 842. Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens.

Intimado

Embargos à Execução ou impugnação ao cumprimento de sentença

□ o cônjuge ou companheiro ataca a própria execução, não se limitando a defender a meação ou os seus bens próprios, deve lançar mão da impugnação ao cumprimento de sentença

Embargos de terceiro

□ o cônjuge ou companheiro vise resguardar a meação ou os seus bens particulares, ainda que tenha o cônjuge ou companheiro sido intimado da penhora do imóvel do casal, (Súmula 134 do STJ: “Embora intimado da penhora em imóvel do casal, o cônjuge do executado pode opor embargos de terceiro para defesa de sua meação”).

Atenção questão correlacionada □ penhora em bem de coproprietário ou cônjuge alheio à execução.

Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.

§ 1º É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições.

§ 2º Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação.

João, solteiro, é executado por dívida particular de valor certo. Nessa execução por quantia certa ocorre a penhora de imóvel indivisível do qual João é titular de apenas um terço da fração ideal do bem. Seus irmãos são titulares de frações ideais que, somadas, totalizam os outros dois terços. Os irmãos não foram citados para integrar o polo passivo da execução, que se funda em nota promissória emitida por João. Sobre a hipótese, assinale a afirmativa correta.

- (A) A penhora deve ser cancelada, em virtude da ausência dos irmãos no polo passivo da execução, sem prejuízo de que, sanado o vício, ela seja refeita.
- (B) Não há vício no polo passivo e, respeitado o valor da avaliação, a praça pode levar à alienação do bem, e os irmãos, caso não exerçam a preferência, ficarão sub-rogados no crédito alcançado, na proporção de suas cotas.
- (C) Há litisconsórcio facultativo, mas não unitário, e, desde que em embargos à arrematação, deve ser reconhecido que a penhora não pode ocorrer sobre a totalidade do bem e apenas pode levar à alienação da fração ideal de titularidade do executado.
- (D) Não há vício no polo passivo, mas, opostos embargos à execução, deve ser reconhecido que a penhora não pode ocorrer sobre a totalidade do bem, e a eventual praça não pode levar à alienação do imóvel, e sim apenas à alienação da fração ideal pertencente ao executado.
- E) Não há vício no polo passivo, mas, opostos embargos de terceiro, deve ser reconhecido que a penhora não pode ocorrer sobre a totalidade do bem, e a eventual praça não pode levar à alienação do imóvel, e sim apenas à alienação da fração ideal pertencente ao executado.

Gab: B

Responsabilidade patrimonial do fiador (art. 794)

Art. 794. O fiador, quando executado, tem o direito de exigir que primeiro sejam executados os **bens do devedor situados na mesma comarca**, livres e desembargados, indicando-os pormenorizadamente à penhora.

§ 1º Os bens do fiador ficarão sujeitos à execução se os do devedor, situados na mesma comarca que os seus, forem insuficientes à satisfação do direito do credor.

§ 2º O fiador que pagar a dívida poderá executar o afiançado nos autos do mesmo processo.

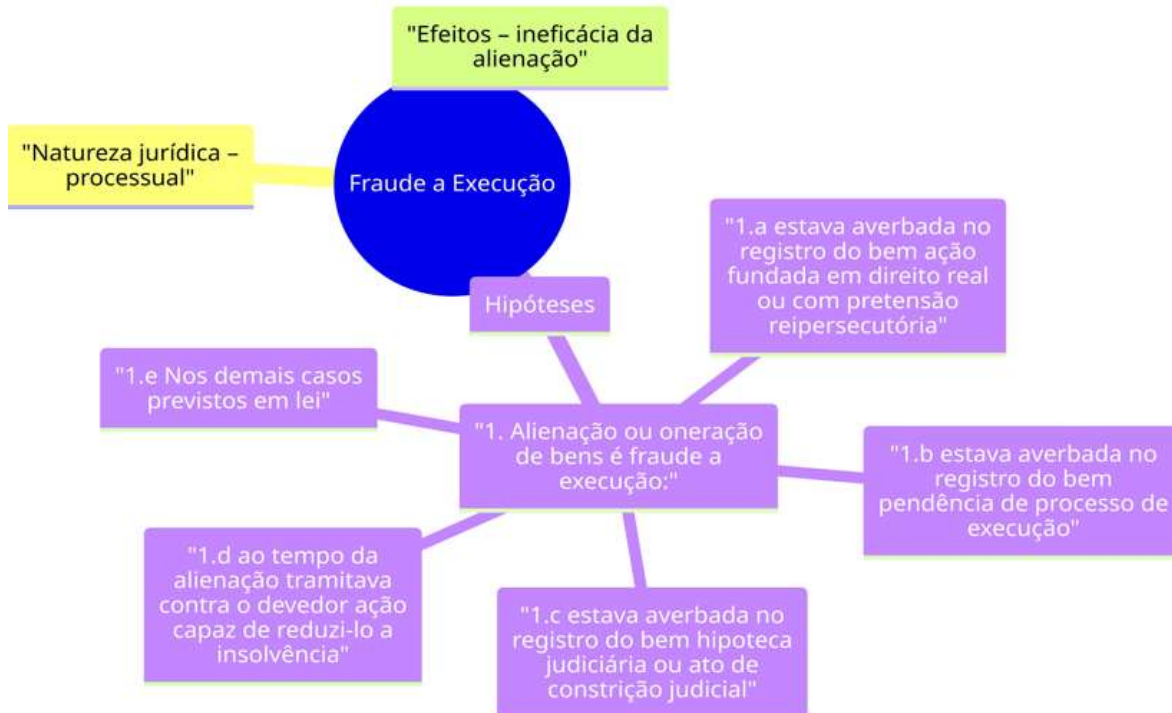
§ 3º O disposto no caput não se aplica se o fiador houver renunciado ao benefício de ordem

□ o exercício do benefício de ordem pelo fiador implicará intervenção forçada de terceiro (ou seja, do afiançado), a não ser no caso de cumprimento de sentença, hipótese em que tal ingresso não será possível, uma vez que o título executivo judicial é subjetivamente limitado às partes que integraram o processo na fase de conhecimento (art. 506).

□ O benefício de ordem do fiador não pode se dar em prejuízo à efetividade da execução, que se realiza no interesse do exequente.

Bloco 4

Fraude à Execução



A fraude à execução tem **natureza jurídica processual** e configura um **ato atentatório à dignidade da justiça**, gerando a **ineficácia da alienação do bem**. Seu momento temporal, em regra, é a **citação do devedor**, mas pode ser antecipado por meio da **certidão premonitória**, registrada no respectivo órgão competente. Assim, mesmo que a alienação ocorra antes da citação, a averbação dessa certidão antecipa o marco para a verificação da fraude.

- 1) **FRAUDE A EXECUÇÃO:** Basicamente, a Fraude à Execução consiste na alienação de bens pelo devedor na pendência de um processo capaz de reduzi-lo à insolvência, sem a reserva em seu patrimônio de bens suficientes a garantir o débito objeto da cobrança.
- 2) **NATUREZA JURÍDICA:** É um Instituto de direito processual.

- 3) EFEITO:** Gera a ineficácia da alienação ou da oneração. O patrimônio é tido como se sequer tivesse sido alienado para aquele determinado credor.

O STJ, apreciando o tema sob o regime do recurso repetitivo, firmou as seguintes teses:

- 1) Em regra, para que haja fraude à execução, é indispensável que tenha havido a citação válida do devedor.
- 2) Mesmo sem citação válida, haverá fraude à execução se, quando o devedor alienou ou onerou o bem, o credor já havia realizado a averbação da execução nos registros públicos (art. 615-A do CPC 1973 / art. 828 do CPC 2015). Presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após essa averbação (§ 3º do art. 615-A do CPC 1973 / § 4º do art. 828 do CPC 2015).
- 3) Persiste válida a Súmula 375 do STJ, segundo a qual o reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.
- 4) A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, devendo ser respeitada a parêmia (ditado) milenar que diz o seguinte: “a boa-fé se presume, a má-fé se prova”.
- 5) Assim, não havendo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus de provar que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência (art. 659, § 4º, do CPC 1973 / art. 844 do CPC 2015).

STJ. Corte Especial. REsp 956943-PR, Rel. originária Min. Nancy Andrighi, Rel. para acórdão Min. João Otávio de Noronha, julgado em 20/8/2014 (Recurso Repetitivo - Tema 243) (Info 552).

Antecipação do momento a partir do qual se verifica a fraude à execução - Art. 828 e §4º:

Art. 799, IX e 828 do CPC

IX - proceder à averbação em registro público do ato de propositura da execução e dos atos de constrição realizados, para conhecimento de terceiros.

Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.

§ 4º Presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação.

Professor é possível a averbação premonitória no processo de conhecimento?

TEMA Averbação premonitória. Processo de conhecimento. Tutela provisória de urgência cautelar. Poder geral de cautela. Eficácia do processo de conhecimento.

DESTAQUE Embora a previsão da averbação premonitória seja ordinariamente reservada à execução, pode o magistrado, com base no poder geral de cautela e observados os requisitos previstos no art. 300 do CPC, deferir tutela provisória de urgência de natureza cautelar no processo de conhecimento, com idêntico conteúdo à medida prevista para a demanda executiva (art. 829 do CPC)

PROCESSO REsp 1.847.105-SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 12/9/2023, DJe 19/9/2023

Se a alienação ou oneração de bens for feita e, houver a averbação no Registro do respectivo bem:

- ✓ Na pendência de processo de execução;
- ✓ Ação reipersecutória ou fundada em direito real;
- ✓ Ou da existência de hipoteca judiciária ou construção

Estará diante de fraude a execução. Presume-se que o terceiro, nessas três hipóteses, tinha ciência. Não se discute mais questão de boa-fé.

Porém, no art. 792, CPC temos a situação na qual existe contra o credor uma demanda capaz de reduzi-lo a insolvência. Nesse caso, **é necessário provar a má-fé de terceiro, e o ônus será do credor, salvo se aquele bem não pudesse ser levado a registro, onde será possível inverter o ônus da prova.**

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828 ;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo em que foi arguida a fraude;

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V - nos demais casos expressos em lei.

§ 1º A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente.

§ 2º No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem.

Na hipótese de ação capaz de reduzir a insolvência de quem é o ônus da prova da má-fé do terceiro?

- (ii) o reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375/STJ);
- (iii) a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume, a má-fé se prova;
- (iv) inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC; (REsp 956.943-PR)

IV. DISPOSITIVO E TESE (...)

9. Embargos de divergência providos. Tese de julgamento: O registro da penhora na matrícula do imóvel é dispensável para o reconhecimento de fraude à execução em hipóteses de doação entre ascendentes e descendentes que configure blindagem patrimonial em detrimento de credores. A caracterização de má-fé em doações familiares pode decorrer do vínculo familiar e do contexto fático que demonstre a intenção de frustrar a execução. Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 593, II; CPC/2015, art. 792, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1600111/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2016; STJ, AgInt no AREsp n.

1413941/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/4/2019; STJ, REsp n. 1981646/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1896456 - SP (2020/0245182- 0) RELATOR : MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Forma de reconhecimento - fraude à execução pode ser reconhecida incidentalmente no processo executivo.

É prescindível a propositura de ação anulatória autônoma para declaração da ineficácia do negócio jurídico em relação ao exequente ante a caracterização da fraude à execução, com o reconhecimento da nítida má-fé das partes que firmaram o acordo posteriormente homologado judicialmente. Na espécie, não se busca a desconstituição do negócio jurídico firmado pelas partes, isto é, não se pretende a declaração de invalidade do acordo e da decisão homologatória, o que, indubitavelmente, exigiria a propositura da ação anulatória, já que, caso contrário, estar-se-ia desconstituindo não só o pacto assinado pelas partes, mas também a decisão homologatória, mediante uma determinação judicial proferida incidentalmente em demanda diversa, o que não pode ser admitido. No caso, o que se pretende é apenas o reconhecimento de que o ato entabulado pelas partes não surtirá efeitos em relação a outra parte em razão da fraude à execução, sem a declaração de invalidade do acordo e da decisão homologatória. Assim sendo, o negócio jurídico é existente, válido e eficaz para as partes que o firmaram e, também, para terceiros, à exceção daquele exequente em favor de quem tenha sido reconhecida a fraude à execução, para o qual o negócio jurídico existe e é válido, porém ineficaz. REsp 1.845.558-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T, d.j. 01/06/2021 (info 699)

FGV CONHECIMENTO

João ajuizou ação em face de Caio, na qual pretendia a satisfação do crédito decorrente do inadimplemento dos aluguéis e encargos acessórios, devidamente documentados, devidos pelo locatário. Os valores pretendidos por João somavam montante que representava cerca de uma vez e meia o total do patrimônio de Caio, sendo certo que o inadimplemento perdurou por anos. Devidamente citado e ciente da regularidade da dívida, artificialmente, Caio doou imóvel de sua propriedade em favor de seu sobrinho, como forma de evitar que o bem fosse objeto de constrição. Nesse cenário, como forma de garantir o reconhecimento de nulidade da doação, João deverá

A) promover a ação pauliana cabível, em se tratando de fraude contra credores, devendo demonstrar que a alienação do bem levará o devedor à insolvência (*animus damni*) e a simulação do negócio jurídico em conluio com o adquirente (*consilium fraudis*).

(B) apresentar simples petição na ação que move em face de Caio, em se tratando de fraude à execução e, ainda, demonstrar a existência do conluio entre Caio e seu sobrinho (*consilium fraudis*) para que haja a anulação da doação, sendo dispensável a intimação do adquirente.

(C) apresentar simples petição na ação que move em face de Caio, em se tratando de fraude à execução, sendo dispensável a demonstração de má-fé na hipótese, devendo haver a intimação do adquirente para que, caso queira, oponha embargos de terceiros.

(D) promover a ação pauliana cabível, em se tratando de fraude contra credores, sendo certo que alienação do bem faz presumir a existência dos requisitos necessário ao reconhecimento do ardil (animus damni e consilium fraudis).

(E) apresentar simples petição na ação que move em face de Caio, em se tratando de fraude à execução, devendo comprovar ter havido a averbação da ação ajuizada em face de Caio no registro do imóvel alienado, bem como a intimação do adquirente para que, caso queira, oponha embargos de terceiros.

Gab: C

Questões:

- 1) **O reconhecimento demanda ação própria?** Não é preciso, poderá ser no bojo da execução ou embargos de terceiro, eventualmente, ofertado pelo terceiro.

- 2) Direito ao contraditório.

Preventivo - Art. 792, § 4º Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias.

Repressivo - Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constitutivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. § 2º Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos: II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução

Art. 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.

Obs. para a prova, adotar essa diferenciação entre preventivo e repressivo para fins de prazo e preclusão

3) ALIENAÇÕES SUCESSIVAS DO BEM (do devedor para um terceiro e do terceiro para um quarto),

- É possível o reconhecimento da fraude à execução.
- Em primeiro lugar, a eventual ineficácia da primeira alienação (do devedor para o terceiro) não acarreta automaticamente a ineficácia da segunda alienação, sob pena de prejudicar terceiros de boa-fé.
- Em segundo lugar, a pendência da ação é exigida apenas contra o devedor, e não contra o terceiro que realizou a segunda alienação.
- Por último, há que se verificar a boa-fé ou a má-fé do adquirente final, que recebeu o bem na segunda alienação. Caso tenha havido prévia averbação da pendência de processo ou da existência de hipoteca judiciária ou de constrição judicial sobre o bem, dispensa-se a prova da má-fé do adquirente final. Contudo, na sua ausência, será ônus do exequente demonstrar a má-fé do adquirente final, que teve ou pelo menos deveria ter conhecimento da ação pendente contra o devedor alienante. Nesse sentido, STJ, REsp 1.863.999, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 03.08.2021.

4) **ATENÇÃO** – (art. 792 § 2º): No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem.

5) Fraude à Execução e Desconsideração da Personalidade Jurídica

Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução ocorre desde a citação da pessoa jurídica, não do sócio, possibilitando o alcance de bens particulares dos administradores ou sócios.

Art. 792. § 3º Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar.

Esse dispositivo gera insegurança, pois permite a caracterização da fraude sem que o sócio tenha sido formalmente citado antes da desconsideração

Só é possível a fraude a execução se a alienação foi feita após a citação?

- (i) é indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 615-A do CPC;
- (ii) o reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375/STJ); (REsp 956.943-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. para acórdão Min. João Otávio de Noronha, julgado em 20/8/2014)

repito - CUIDADO : hipóteses de averbação podem antecipar o momento - Art. 828 e §4º:

Art. 799, IX e 828 do CPC

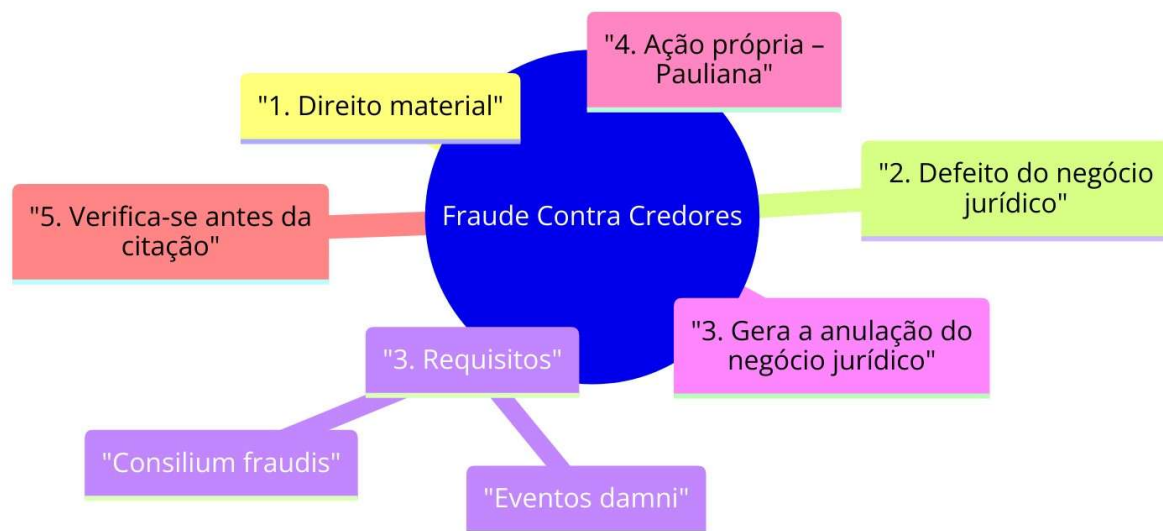
IX - proceder à averbação em registro público do ato de propositura da execução e dos atos de constrição realizados, para conhecimento de terceiros.

Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.

§ 4º Presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação.

Em suma: ofertada a execução é possível, mediante a certidão, ir no respectivo registro do título e requerer a averbação, mesmo que o devedor não tenha sido ainda citado. Trata-se da chamada “averbação premonitória” que a é a possibilidade de tornar público o fato de que existe uma ação de execução em face de alguém.

FRAUDE CONTRA CREDITORES X FRAUDE À EXECUÇÃO: Não confundir “fraude à execução” com “fraude contra credores”. Serão características da fraude contra credores:



Bloco 5

Impenhorabilidade

1.1. Patrimonialidade – satisfação do credor x Patrimônio mínimo e Dignidade humana.

A impenhorabilidade surge para preservar a “**dignidade do devedor**”, no sentido de garantir a sua **subsistência**, a final vivemos em uma sociedade em que um de seus objetivos fundamentais é a de que esta seja: livre, justa e solidária.

1.2. Rol do artigo 833:

Art. 833. São impenhoráveis:

I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;

II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;

III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

VI - o seguro de vida;

VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas;

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei;

XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra.

§ 1º A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição.

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º , e no art. 529, § 3º .

§ 3º Incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso V do caput os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária.

Exceções à Impenhorabilidade

A regra geral **não é absoluta** e admite exceções, conforme previsto na legislação e consolidado pela jurisprudência do **STJ**:

1) Salários e vencimentos (Art. 833, IV): São impenhoráveis, **exceto** para pagamento de **prestação alimentícia** e valores que **excedam 50 salários mínimos**. Além disso, o STJ permite penhora para outras dívidas, **desde que respeitado o mínimo existencial**:

Exceção jurisprudência.

TEMA Execução. Verba salarial. Importância que não excede a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Impenhorabilidade. Relativização. Garantia do necessário à subsistência digna do devedor e de sua família. Possibilidade.

DESTAQUE Na hipótese de execução de dívida de natureza não alimentar, é possível a penhora de salário, ainda que este não exceda 50 salários mínimos, quando garantido o mínimo necessário para a subsistência digna do devedor e de sua família.

PROCESSO EREsp 1.874.222-DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, por maioria, julgado em 19/4/2023.

2) Honorários advocatícios: Apesar da **natureza alimentar**, **não** são considerados "prestação alimentícia", impedindo sua penhora sobre salários.

- **A verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia).**

STJ. Corte Especial. REsp 1.954.382-SP e REsp 1.954.380-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 5/6/2024 (Recurso Repetitivo – Tema 1153) (Info 815).

- Nessa linha de pensamento, os honorários advocatícios, apesar da sua inquestionável natureza alimentar, não se confundem com a prestação de alimentos, sendo esta última **obrigação periódica, de caráter ético-social, normalmente lastreada no princípio da solidariedade entre os membros do mesmo grupo familiar, embora também possa resultar de condenações por ato ilícito e de atos de vontade.**

3) Poupança e investimentos (Art. 833, X): O limite de **40 salários mínimos** se aplica a contas-poupança e pode ser estendido a **contas correntes ou fundos de investimento**, desde que o devedor comprove que os valores possuem a **mesma finalidade** da poupança.

- **TEMA** Execução de título extrajudicial. Bloqueio on line em conta corrente e poupança. Quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos. Impenhorabilidade. Art. 833, X do CPC.
DESTAQUE É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda.

PROCESSO AgInt no REsp 1.958.516-SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 14/06/2022

- De acordo com a atual jurisprudência desta E. Corte, a "garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado

exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato construtivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial" (REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024)

4) Execução de alimentos: A impenhorabilidade **não se aplica**, permitindo a penhora para quitação de dívidas alimentares.

Impenhorabilidade e Ordem Pública

A impenhorabilidade **não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz**, devendo ser alegada pelo executado no primeiro momento processual, sob pena de **preclusão (Tema 1235 do STJ)**.

A proteção da impenhorabilidade busca equilibrar a execução forçada com a **dignidade do devedor**, garantindo que ele mantenha o mínimo necessário para sobreviver.

Tema Repetitivo 1235 - Questão submetida a julgamento

- Definir se a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo juiz.

Tese Firmada

A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão.

Cumprimento de sentença: Servirá para satisfazer o credor, que tem em mãos um título executivo judicial. (considera-se o objeto e o título)

a) Obrigação de pagar.

a.1. provisório / definitivo. Comum e especial

- b) Obrigação de fazer
- c) Obrigação de não Fazer
- d) Obrigação de Entregar.

Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título:

I - as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa;

II - a decisão homologatória de autocomposição judicial;

III - a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza;

IV - o formal e a certidão de partilha, exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título singular ou universal;

V - o crédito de auxiliar da justiça, quando as custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial;

VI - a sentença penal condenatória transitada em julgado;

VII - a sentença arbitral;

VIII - a sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça;

IX - a decisão interlocutória estrangeira, após a concessão do exequatur à carta rogatória pelo Superior Tribunal de Justiça;

X - (VETADO).

§ 1º Nos casos dos incisos VI a IX, o devedor será citado no juízo cível para o cumprimento da sentença ou para a liquidação no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º A autocomposição judicial pode envolver sujeito estranho ao processo e versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo.

- Tema Repetitivo 889 Órgão julgador CORTE ESPECIAL

Tese Firmada A sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos.

A sentença declaratória em ação de revisão de contrato pode ser executada pelo réu, mesmo sem ter havido reconvenção, tendo em vista a presença dos elementos suficientes à execução, o caráter de "duplicidade" dessas ações, e os princípios da economia, da efetividade e da duração razoável do processo ((EDcl no AgInt no REsp n. 1.277.669/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 1/8/2018.)

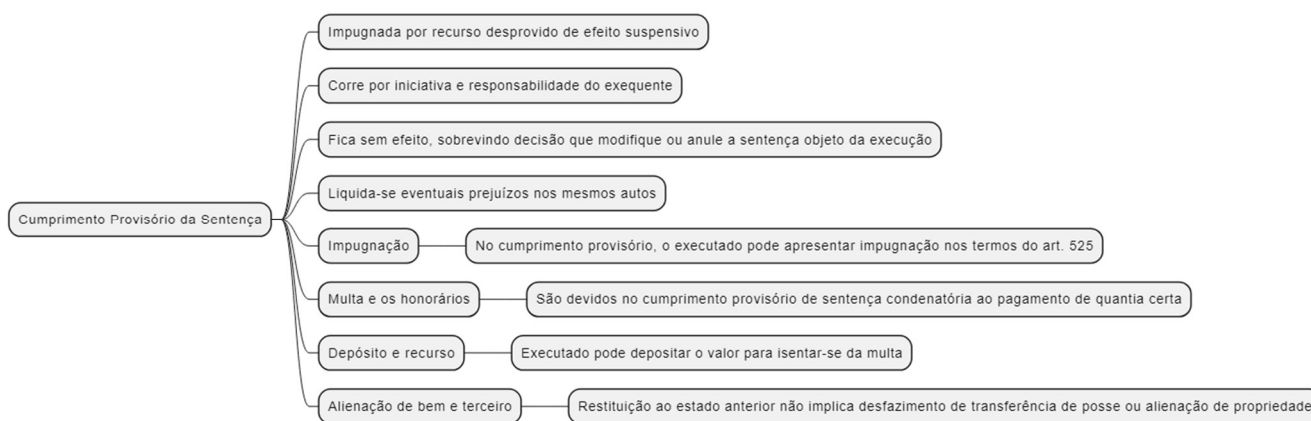
Inciso VIII - a sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça;

Art. 961. A decisão estrangeira somente terá eficácia no Brasil após a homologação de sentença estrangeira ou a concessão do exequatur às cartas rogatórias, salvo disposição em sentido contrário de lei ou tratado.

§ 1º É passível de homologação a decisão judicial definitiva, bem como a decisão não judicial que, pela lei brasileira, teria natureza jurisdicional.

§ 2º A decisão estrangeira poderá ser homologada parcialmente.

§ 5º A sentença estrangeira de divórcio consensual produz efeitos no Brasil, independentemente de homologação pelo Superior Tribunal de Justiça.



OBSERVAÇÕES:

- I. **Poderá ser promovido o cumprimento de sentença sempre que houver um recurso sem efeito suspensivo.** O recurso impede o trânsito em julgado da decisão. **Porém, caso**

o recurso não tenha efeito suspensivo – será possível a execução provisória da sentença.

- II. Iniciativa e responsabilidade do exequente: **Trata-se de uma responsabilidade objetiva.**
- III. **Eventuais danos, são liquidados nos mesmos autos.**
- IV. **Há incidência de multas e honorários no cumprimento de sentença.**
- V. **O depósito feito pelo devedor, NÃO implica na perda do direito de recorrer. Pode depositar somente para que não incida multa e honorários.** Caso seja mantida a sentença, e o cumprimento provisório se torne definitivo, não poderá mais impugnar e o depósito será levantado.
- VI. Transferência de posse para 3º - A restituição ao status quo ante não implica no desfazimento da transferência. Nesse caso, o exequente terá que pagar ao executado. O terceiro não perde a posse.

Liquidação

- Em se tratando de título judicial, a legislação brasileira admite, excepcionalmente, que o juiz profira decisão/sentença reconhecendo a existência da obrigação de pagar quantia (o an debeat), mas sem especificar o seu valor (o quantum debeat).
- Decisão/sentença líquida é aquela em que a definição de sua extensão não depende de atividade cognitiva complementar do juiz.
- Por outro lado, se, para a definição do valor, for necessária a complementação da atividade jurisdicional já prestada, com a realização de perícia/avaliação ou produção de novas provas para valoração e definição do valor devido, a decisão/sentença será ilíquida e será necessária a prévia liquidação.

LIQUIDAÇÃO DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL

- O CPC fala em “liquidação de sentença”. No entanto, além da sentença, é possível liquidar qualquer pronunciamento ilíquido, seja ele a própria sentença, seja acórdão, seja decisão.
- Obs. são permitidos pedidos genéricos: ações universais quando não for possível individualizar o bem; quando não for possível, desde logo, estabelecer as consequências do ato ou fato; quando a determinação do pedido depender de ato praticado pela parte contrária

Art. 491. Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, salvo quando:

I - não for possível determinar, de modo definitivo, o montante devido;

II - a apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, seguir-se-á a apuração do valor devido por liquidação.

Obrigações liquidáveis.

- Obrigações de pagar quantia previamente afirmadas em pronunciamento judicial (ex vi iudex), que reconheceu, expressamente, o dever de pagar (an debeatur), sem, contudo, definir a extensão (valor) da obrigação (quantum debeatur).
- Obrigações por quantia que não foram previamente afirmadas no título executivo judicial, nos casos em que o dever de indenizar derive diretamente da legislação
- Ex1. art. 302 do CPC – a parte responderá pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável.
- Ex2. cumprimento provisório de sentença, que, em razão da superveniente decisão do recurso tornando sem efeito o título, perde objeto.

Obrigações de pagar quantia que a lei impede a prolação de sentença genérica pelo juiz e, com isso, a própria liquidação. – Juizados especiais cíveis da Lei 9.099/1995 (art. 38, parágrafo único).

- – Não sendo possível a afirmação do valor devido na própria ação de conhecimento, deve o magistrado fixá-lo por equidade ou, não sendo ainda possível, extinguir o procedimento (art. 51, II, da Lei 9.099/1995) para que a parte repropõe a demanda pelo rito comum

Meros cálculos.

- A decisão/sentença não indica, expressamente, o valor devido.
- Todavia, já dá parâmetros para, por meio de meros cálculos aritméticos, o próprio credor definir tal quantia.
- Nesses casos, a sentença não é ilíquida. É quantificável, porque o próprio credor pode, independentemente de qualquer nova atividade cognitiva (participação) do juiz, promover o cálculo aritmético do valor.
- Basta que o credor, ao dar início ao cumprimento de sentença, apresente a memória de cálculo prevista no art. 524 do CPC.
- Art. 509 § 2º Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

NATUREZA DA LIQUIDAÇÃO.

- A liquidação é uma **atividade de conhecimento complementar** da fase anterior em que restou reconhecida (por lei ou decisão judicial) a obrigação de pagar quantia.
- Prevista no último capítulo do Título I (Processo de Conhecimento), imediatamente antes do Título II (Cumprimento de Sentença).
- Minoritariamente, há quem defenda ser ação.
- Majoritariamente é procedimento incidental ao processo de conhecimento, sem a natureza de nova ação, até porque, ordinariamente, encerrado por decisão interlocutória que fixa o valor devido

Natureza da decisão em liquidação

- Decisão interlocutória é fixa o valor da obrigação na liquidação e tem natureza declaratória, não criando (constituindo) ou impondo (condenação) a obrigação.

Recurso

- Tratando-se de decisão interlocutória o pronunciamento que fixa o valor devido é atacável por agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC,

- Se no julgamento da liquidação declarar a inexistência de valor a executar (reconhecimento da prescrição, liquidação zerada etc.), o pronunciamento tem natureza de sentença (art. 203, § 1º, do CPC) e, como tal, vai ser atacado por apelação.